

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1358/2530

นางสาววรรณวิไล ทิพย์พิมล กับพวก

โจทก์

บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด

กับพวก

จำเลย

นางสาวนิทรา พุทธิสาวงศ์ โจทก์ที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 อุทธรณ์ศาลแรงงานกลางสั่งว่า
อุทธรณ์โจทก์เป็นอุทธรณ์แต่เฉพาะข้อเท็จจริงต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ไม่รับอุทธรณ์
โจทก์

โจทก์ที่ 4 เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยที่ 1 จะ
ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต่อโจทก์ในฐานะตัวการตัวแทนหรือไม่ โปรด
สั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว เฉพาะจำเลยที่ 1 แกลงคัดค้าน
(อันดับ 58,67,57)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 ร่วมกันจ่ายค่าจ้างรวม
36,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง (18
กุมภาพันธ์ 2530) เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จ ค่าชดเชยรวม 10,400

บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 10,400 บาท และคืนเงินประกันของ
เสียหายจำนวน 120,000 บาท แก่โจทก์ทุกคนเว้นแต่โจทก์ที่ 3 ฯลฯ

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ถึงที่ 8 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว
(อันดับ 49)

โจทก์ที่ 4 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ว่าจ้างโจทก์ที่ 4 เป็น
ลูกจ้าง โจทก์ที่ 4 อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ที่ 4 เป็นลูกจ้าง ดังนี้ การว่าจ้าง
หรือไม่ ไม่ว่าว่าจ้างโดยตรงหรือว่าจ้างโดยตัวแทนล้วนเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้นศาล
แรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์โจทก์ที่ 4 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ว่าจ้างโจทก์ที่ 4 เป็น
ลูกจ้าง โจทก์ที่ 4 อุทธรณ์ว่า จำเลยที่ 1 ว่าจ้างโจทก์ที่ 4 เป็นลูกจ้าง ดังนี้ การว่าจ้าง
หรือไม่ ไม่ว่าว่าจ้างโดยตรงหรือว่าจ้างโดยตัวแทนล้วนเป็นข้อเท็จจริงทั้งสิ้นศาล
แรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์โจทก์ที่ 4 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(junth จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ